

0010648-55.2015.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... que indicaram o réu como autor do furto e que ele confessou os fatos para o escrivão de polícia. Não sabe onde o réu está. Depois que ele saiu da região, os furtos diminuiram.

Ante as provas colhidas nos autos, constata-se que o réu praticou o crime de furto qualificado. As vítimas confirmaram o furto com escalada e rompimento de obstáculo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0010648-55.2015.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010648-55.2015.8.26.0344

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 97/2015 - 2º Distrito Policial de Marília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO CAVALCANTE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS AUGUSTO DA SILVA CAMPOY

VISTOS.

FABIO CAVALCANTE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, em razão do fato narrado na denúncia.

A denúncia foi recebida, o réu Fábio foi citado e apresentou defesa (fls. 191 e 195/197). Na instrução foram ouvidas as vítimas e testemunhas e decretada a revelia do réu (fls. 219 e 251), com alegações finais das partes. O Ministério Público é pela condenação (fls. 254/259) e a Defesa requer a absolvição com fundamento no Princípio da Insignificância e também por falta de provas (fls. 263/278).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelos documentos dos autos, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, auto de avaliação, laudo pericial e pela prova oral colhida na fase policial e em juízo.

A autoria também é certa.

O réu é revel e negou o furto na fase policial (fls. 115). Admitiu, porém, que entregou o computador para Aguinaldo e o botijão de gás para Rosana.

A vítima Antonio confirmou o furto dos objetos constantes na denúncia. Foram recuperados o botijão de gás e um computador. Para entrar na residência pularam o muro e arrebentaram a porta do fundo. Não tinha ninguém na casa no momento dos fatos. Soube que Fábio já tinha vendido os objetos para outras pessoas.

A vítima Alexandre também confirmou o furto dos objetos constantes na denúncia. Não presenciou os fatos. Arrobaram a porta dos fundos e escalaram o muro da casa. Foram recuperados um botijão de gás e um computador. O réu foi indicado como autor do furto porque anteriormente ocorreu furto de uma casa vizinha que suspeitou do réu. Os bens recuperados estavam em outro local e com outra pessoa. O réu era vizinho da vítima.

A testemunha Anilton, investigador de polícia, disse que o réu, na época dos fatos, estava praticando diversos furtos na região. Lembra-se que o réu era conhecido como autor de furtos e tinha problemas com álcool.

E a testemunha Sérgio, investigador de polícia, disse que o réu estava praticando vários furtos na vizinhança. Ele vendeu o botijão de gás para uma loja. Recorda-se que indicaram o réu como autor do furto e que ele confessou os fatos para o escrivão de polícia. Não sabe onde o réu está. Depois que ele saiu da região, os furtos diminuíram.

Ante as provas colhidas nos autos, constata-se que o réu praticou o crime de furto qualificado. As vítimas confirmaram o furto com escalada e rompimento de obstáculo (arrombamento da porta dos fundos) para o réu entrar na casa.

E a autoria do réu é incontestável porque parte dos bens recuperados pelas vítimas estavam com outras pessoas (Aguinaldo e Rosana) que confirmaram que receberam os bens do réu Fábio. E o próprio réu confirmou, na fase policial, que entregou os bens para Aguinaldo e Rosana, não esclarecendo a origem dos objetos.

E não é o caso de aplicação do Princípio da Insignificância porque apenas parte dos bens furtados foram recuperados (fls. 10).

O laudo pericial (fls. 32/43) confirmou a escalada e o rompimento de obstáculo (arrombamento da porta).

Assim, a prova é clara e robusta no sentido de que o réu realmente praticou o crime de furto qualificado, descrito na denúncia.

Caracterizado o crime, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Em que pese o réu possuir conduta social reprovável, é primário e a reprovabilidade da conduta foi a normal para o caso. O crime foi praticado sem qualquer tipo de violência, de maneira que a pena mínima, no caso, mostra-se suficiente para a reprovação da conduta. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos

de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Não há agravantes, atenuantes, nem causas de aumento e de diminuição a serem consideradas. Assim, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena, atendendo os requisitos do artigo 33 do Código Penal, será o ABERTO.

O réu é primário e atende aos requisitos do artigo 44, I, II e III e seu §2º, do Código Penal, principalmente pelo fato do crime não ter sido cometido com violência contra a pessoa, porque não era reincidente e o crime não é grave a ponto de justificar o cumprimento da pena de forma severa, substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da condenação e por uma pena de multa na quantidade de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta cumulativamente. A pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas será definida pelo juízo da execução penal e pelo mesmo prazo da condenação. E a pena de multa substitutiva é aplicada sem prejuízo da pena de multa imposta cumulativamente. A substituição efetivada é medida que se mostra mais recomendável à prevenção, repressão e reeducação do réu.

Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu FABIO CAVALCANTE DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da condenação e por uma pena de multa na quantidade de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta cumulativamente. A pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas será definida pelo juízo da execução penal e pelo mesmo prazo da condenação. E a pena de multa substitutiva é aplicada sem prejuízo da pena de multa imposta cumulativamente.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal com as anotações necessárias.

Custas na forma da lei.

Por fim, deixo de fixar a reparação civil para a vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a ausência de pedido nesse sentido (vide Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 691, nota 56-A).

P.I.C.

Marília, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA